

1. 업무개요

공단은 한국환경공단법 제17조(사업)에 따라 사업을 위한 조사·측량, 시험·연구, 통계관리, 정보화, 기술용역, 설계 및 공사의 관리·감독·감리를 수행하고 있으며, 충청권환경본부(□□□□□□처, 이하 “□□□□□□처”라 함)는 환경시설본부와 지자체 간 위·수탁 협약을 체결한 환경시설 설치지원사업에 대한 공사의 건설사업 관리 업무를 수행하고 있다.

그리고, □□□□□□처에서는 환경시설 설치지원사업 공사 시 공사용 자재 직접 구매제도에 따라 직접 구매대상 품목에 대해 관급자재를 직접 구매하여 설치하고 있다.

2. 판단기준

「건설기술진흥법」 제63조(안전관리비용)에 따르면, 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(안전관리비)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에 따르면, 건설공사 발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(산업안전보건

관리비)을 도급금액 또는 사업비에 계상하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 건설공사 시에는 관계법령에 따라 안전관리 및 산업재해 예방을 위하여 안전관리비 및 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상하고 있어, 관급자설치 관급자재에 대해서도 건설공사를 준용하여 설치비(안전관리비 및 산업안전보건관리비 포함)를 계상하는 방안을 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

충청권환경본부 종합감사 기간 중 관급자 설치 관급자재에 대한 안전관리 방안을 확인한 결과, 처에서는 안전관리비 및 산업안전보건관리비를 계상하기 위한 공사금액의 경우 원도급내역서의 도급자 관급자재 및 공사성 관급자재만 포함하고 관급자 설치 관급자재는 미포함되어 관급자 설치 관급자재 발주 시 [표 21]과 같이 구매 내역서에 설치비(안전관리비 및 산업안전보건관리비 포함)를 반영하지 않고 계약을 체결하고 있다.

[표 21] 관급자설치 관급자재 계약 현황

현장명	품 명	계약일	계약금액(원)	설치비 반영 여부	비고
=====시설(소각)	===== (=====)	===	=====	X	
===== 등 개소(==,==) ===== 정비사업	=====	===	=====	X	
=====사업	=====	===	=====	X	
=== == =====시설 증설사업(=차)	===== (=====)	==,==,==.	=====	X	
=== ==, == =====사업	===== (=====)	==,==,==.	=====	X	
===== 설치사업	=====	==,==,==.	=====	X	
	===	==,==,==.	=====	X	
	=====	==,==,==.	=====	X	

또한, 처에서는 관급자 설치 관급자재에 대한 안전관리 사항은 [표 22]와 같이 지방서에만 반영하였으며, 안전관리는 관급자설치 관급자재 업체에 위임하고 있다.

[표 22] 안전관리에 대한 지방서 반영 내용

[== = 및 감독 ===== 정비사업(계장제어장치)] 안전관리

전기공사를 할 때는 현장대리인을 상주시켜 안전관리에 만전을 기해야 한다.

시공자는 산업안전보건관리법에 의해 산업안전보건관리비를 산재방지부분에 적절히 사용하여야 한다.

그리고, 건설업 안전관리자 배치기준이 2023년 7월 1일 이후 공사비 50억이상 현장부터 확대 시행 예정으로 관급자 설치 관급자재 중 50억 이상인 소각시설 및 하수처리시설 공법 기자재 설치 시에도 건설업 안전관리자 배치기준을 준용하여 안전관리자를 배치할 필요가 있다.

그러나, 건설업 안전관리자 배치기준에 해당되는 공사비는 도급공사 금액으로 관급자 설치 관급자재(공법 기자재)의 경우 건설업 안전관리자를 배치할 의무가 없고 구매내역서에 설치비가 미반영되어 안전관리비 및 산업안전보건관리비를 계상하지 않고 있다.

따라서, 관급자 설치 관급자재(공법 기자재 포함)에 대한 안전사각 지대를 해소할 수 있도록 구매내역서에 설치비(안전관리비 및 산업안전보건관리비 포함)를 반영하여 조달청에 구매를 의뢰하는 등 관급자 설치 관급자재에 대한 안전관리 방안을 검토할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

관련부서에서는 공사성 관급자재(현장설치도)의 안전관리비 계상기준 및 주체가 명확하지 않아 공사 현장에서의 안전관리 방안을 수립하는데 어려움이 있고, 따라서 공단 F부, G부, ○○○○○○○○○부 등 공단 내 담당부서 간 긴밀한 협조가 필요하며 타 공공기관의 사례를 분석해 안전관리비(관급자재) 기준이 개선되어야 할 것으로 사료 된다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

충청권환경본부장(○○○○○○○○처장)은 관급자설치 관급자재 발주 시 관계부서와 협의하여 구매내역서에 설치비(안전관리비 및 산업안전보건관리비 포함)를 계상하는 등 안전관리 방안을 검토하시기 바랍니다. **【통보】**

환경시설본부장(○○○○○○○○처장)은 환경시설 설치지원사업에 대한 관급자설치 관급자재의 안전관리 방안을 설계단계부터 반영될 수 있도록 검토하시기 바랍니다.

【통보】